

1501473-32.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DENILSON DOS SANTOS MARTINS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

DENILSON DOS SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de junho de 2021, por volta das 18h50min., na Avenida Presbítero ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501473-32.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 11 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501473-32.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DENILSON DOS SANTOS MARTINS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

DENILSON DOS SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de junho de 2021, por volta das 18h50min., na Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias F, nº 1200, no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, para fins de tráfico:

15 (quinze) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 40g (quarenta gramas);

36 (trinta e seis) porções de crack, substância derivada da cocaína, pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), e;

55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína em pó, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), consideradas drogas vez que determinam dependência física e psíquica, além de R\$ 37,00 (trinta e sete reais), em notas trocadas.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela improcedência da ação penal, absolvendo-se o acusado na imputação que lhe foi feita na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa reiterou a manifestação ministerial.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 8/10, comprovante de depósito de fl. 59, laudo pericial de fls. 101/103, laudo de exame químico toxicológico de fls. 98/100, que resultaram positivo para maconha, crack e cocaína, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica.

No tocante à autoria, entretanto, verifica-se que o acusado, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que a droga apreendida não lhe pertencia e, sim, a um indivíduo menor de idade que também estava no local. Disse que é usuário de drogas e que estava no local para comprar entorpecentes.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal é improcedente.

Ouvido em juízo, o acusado negou a autoria delitiva, aduzindo que a droga apreendida não lhe pertencia e que é apenas usuário de entorpecentes, não traficante.

Ademais, nenhuma testemunha de acusação foi ouvida em juízo, restando somente a versão do acusado, de modo que não é possível comprovar sua relação com a prática do crime de tráfico de entorpecentes, já que os elementos de prova amealhados na fase inquisitiva não se confirmaram em juízo.

Dessa forma, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se converteram em prova efetiva da responsabilidade do acusado pelo crime que lhes é imputado. Com efeito, não se produziu nos autos prova apta a, validamente, ensejar a prolação de um decreto condenatório com a necessária certeza que a drástica medida requer, motivo pelo qual a absolvição dos réus é medida que se impõe.

Com efeito, por mais uma vez, agentes policiais procederam de forma amadorística e, por tal, impossibilitam a procedência de uma ação penal voltada para a punição de pessoa envolvida com o odioso comércio.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER DENILSON DOS SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, da imputação de infringência ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no disposto do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tudo conforme fundamentação acima.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor das entidades assistenciais cadastradas, a rigor do disposto na Resolução nº 154/2012 do CNJ, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA